

Договір №: 1445-18

про надання послуг

Львів

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» (суб'єкт малого господарювання) (платник податку на прибуток на загальних підставах), в особі головного інженера Ярослави МАКАР, що діє на підставі Довіреності №4 від 17.06.2024р., названий надалі "Виконавець" з однієї сторони та КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в особі директора Тараса ЯЦУНСЬКОГО що діє на підставі Статуту надалі "ЗАМОВНИК" з другої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника в порядку на умовах, визначених цим договором надати послуги:

№ п/п	Назва	Один. вимір.	К-сть	Ціна	Сума грн.
1	Навчання ТП по "Правила безпеки систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15)	люд	1	1,011.68	1,011.68

Разом	1,011.68
ПДВ 20%	202.34
Загальна вартість договору	1,214.02

Загальна вартість договору: Одна тисяча двісті чотирнадцять грн. 02 коп.

1.2. Виконавець проводить навчання в порядку, установленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (надалі - *Типове положення*).

1.3. Результат перевірки знань із питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (*додаток 1 до пункту 3.14 Типового положення*). Посадовими особами та/або персоналу Замовника, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (*додаток 2 до пункту 3.14 Типового положення*).

1.4. Для проведення занять Виконавець надає приміщення, обладнані всіма необхідними технічними засобами навчання. Виконавець гарантує, що він має необхідну матеріальну базу та кваліфікованих спеціалістів для проведення навчання за відповідною програмою та тематичним планом.

1.5. Послуги надаються очно (в навчальному приміщенні Виконавця) за адресою: вул. Б. Хмельницького, 233 А, м. Львів, 79037 або за письмовим запитом Замовника дистанційно (онлайн) за допомогою програмного забезпечення ZOOM.

2. Ціна та умови оплати

2.1. Ціна договору визначається на підставі затвердженої ДП «Західний ЕТЦ» калькуляції вартості послуг з навчання та атестації посадових осіб і фахівців з питань охорони праці, що розроблена згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (*додаток 16*) (надалі- *Наказ № 557*).

2.2 Оплата вартості Послуг за даними Договором здійснюється: 100% оплата по факту наданих послуг протягом 5 банківських днів з дати підписання Сторонами акту(ів) приймання-передачі наданих шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

2.3. Вартість послуг, зазначених у п.1.1 цього Договору, може змінюватися в разі внесення змін до тарифів, затверджених Наказом № 557, зміною рівня мінімальної заробітної плати, податків. Зміна вартості послуг оформляється додатковою угодою між Сторонами.

3. Обов'язки та права Сторін

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. Забезпечити якісну організацію процесу навчання скерованих Замовником осіб відповідно до обраної професії (спеціальності), навчальної програми та погодження навчальних планів.

3.1.2. Якісно та в строки, передбачені цим Договором, надавати послуги, залучати до надання послуг працівників та фахівців відповідної кваліфікації та професійної підготовки.

3.1.3. Вести облік відвідувань слухачами занять. У випадках пропусків занять більше трьох годин протягом дня без поважних причин, порушень навчальної дисципліни і систематичної неуспішності слухачів, Виконавець вирішує питання щодо їх відрахування та повідомляє про це Замовника.

3.1.4. У разі виникнення необхідності тимчасового припинення навчання письмово повідомити про це Замовника не пізніше 5-ти календарних днів до моменту припинення навчання.

3.1.5. Після закінчення надання Послуг та успішно складання іспиту посадовими особами та/або персоналом Замовника передати витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань та посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

3.1.6. Виконавець зобов'язується у випадках, передбачених чинним законодавством, зареєструвати податкову накладну/розрахунок-коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту їх виписки.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору.

3.2.2. Ініціювати внесення змін у цей Договір.

3.2.3. Вимагати оплати послуг від Замовника у розмірах та порядку, передбачених цим Договором.

3.3. Обов'язки Замовника:

3.3.1. Забезпечити скерування працівників, котрі будуть проходити навчання до Виконавця.

3.3.2. Оплати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в розділі 2 Договору.

3.3.3. Забезпечити дотримання посадовими особами та/або персоналом Замовника, що зараховані на навчання, дотримання правил внутрішнього розпорядку Виконавця та виконувати вимоги навчальних планів занять.

3.3.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно з цим Договором негайно повідомити про це Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати якість та строки надання Послуг за цим Договором.

3.4.2. Ініціювати внесення змін у цей Договір.

3.4.3. Вимагати від Виконавця належного виконання умов цього Договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.2. За неможливості виконати Договір з вини Замовника, в тому числі з підстав невиконання останнім п. 3.2. цього Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, а Замовник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

4.3. У разі невиконання Виконавцем зобов'язань, визначених у пункті 3.1.6 цього Договору, останній несе перед Замовником відповідальність згідно чинного законодавства (в тому числі у відповідності до Податкового кодексу України).

5. Обставини непереборної сили

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), визначених у цьому Договорі, за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором та/або законом порядку.

5.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор) у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їхньою волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежувачих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежувачі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

З огляду на укладення цього Договору в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента ? 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який триває, Сторони визнаватимуть воєнний стан як обставину непереборної сили виключно у випадку доведення безпосереднього впливу на можливість виконання зобов'язань за цим Договором.

5.3. Сторона, по відношенню до якої виникли форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких форс-мажорних обставин у письмовому вигляді. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення щодо настання форс-мажорних обставин, Сторона, по відношенню до якої виникли такі обставини, позбавляється права посилається у подальшому на такі форс-мажорні обставини як на підставу виконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором.

5.4. На Сторону, щодо якої виникли форс-мажорні обставини, покладається обов'язок з надання належних доказів іншій Стороні щодо дійсності настання таких форс-мажорних обставин. Достатнім підтвердженням настання форс-мажорних обставин є документ (сертифікат, довідка тощо), виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою України.

5.5. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше ніж 3 (трьох) календарних місяці, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір на підставі цього пункту шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

6. Вимоги щодо конфіденційності

6.1. З урахуванням положень розділу 6 цього Договору Сторони визнають конфіденційною інформацією (надалі також «Конфіденційна інформація») будь-яку інформацію, що стосується укладення, виконання та змісту цього Договору, у тому числі загальної вартості Договору, будь-яких додатків і додаткових угод до нього, а також інформація, яка стала відома будь-якій Стороні у зв'язку з цим Договором.

6.2. Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення конфіденційної інформації за цим Договором. Передача конфіденційної інформації третім особам, в тому числі її розкриття, може здійснюватися виключно за взаємною письмовою згодою Сторін. Дія цього пункту не поширюється на випадки обов'язкового надання (розголошення) такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. У випадку розголошення конфіденційної інформації, винна Сторона зобов'язана компенсувати постраждалій Стороні усі понесені нею збитки.

7. Вирішення суперечок

7.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів та пошуку взаємоприйнятних рішень.

7.2. При недосягненні згоди зі спірного питання, Сторони розглядатимуть спір у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. Строк дії договору.

8.1. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 року.

8.2. Договір може бути розірвано в будь-який момент за згодою Сторін, про що між Замовником та Виконавцем складається відповідна двостороння письмова додаткова угода про розірвання Договору. Сторона договору, яка виявила бажання розірвати Договір, має надіслати пропозиції про це другій Стороні, не менш ніж за 10 (десяти) календарних днів до дати розірвання.

8.3. Одностороння відмова від Договору не допускається.

9. Прикінцеві положення

9.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.2. Всі зміни та доповнення, що стосуються умов та положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі, та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, а також підписані обома Сторонами. Додаткові угоди

набувають юридичної сили з моменту їх підписання обома Сторонами.

9.3. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.4. Відступлення права вимоги за цим Договором однією із Сторін третім особам не дозволяється.

9.5. У випадку зміни свого статусу платника податку Сторона, у якій відбулися зміни, зобов'язана протягом 5 (пяти) календарних днів з моменту переходу на іншу систему оподаткування письмово повідомити про зміни іншу Сторону.

9.6. У випадку зміни реквізитів, зазначених у розділі 10 цього Договору, відповідна Сторона зобов'язана своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну. Сторона не несе відповідальності за виконання будь-якого обов'язку за реквізитами, що були змінені, але на момент такого виконання не були повідомлені такій Стороні.

9.7. Сторони домовились, що до цього Договору, додатків та додаткових угод до цього Договору, рахунків на оплату послуг, актів, актів звірки взаємних розрахунків можуть бути застосовані умови електронного документообігу. Сторони визначили, що системою електронного документообігу, яка може ними використовуватись для виконання умов цього Договору, може бути будь-яка online-система електронного документообігу, погоджена Сторонами (наприклад: Вчасно, М.Е.Д.ок тощо).

9.8. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Сторони надають згоду одна одній на обробку, накопичення та зберігання персональних даних Сторін, які зокрема містяться у тексті цього Договору, але не обмежуються ним, з метою забезпечення реалізації прав та обов'язків, визначених у цьому Договорі, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема, але не обмежуючись наступним: проведення розрахунків, здійснення бухгалтерського обліку, надсилання кореспонденції, дій, пов'язаних із захистом порушених або оспорюваних прав та інтересів Сторін за цим Договором.

9.9. Договір укладено у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, для кожної із Сторін.

10. Юридичні адреси та реквізити Сторін

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» (ДП
"Західний ЕТЦ")
79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А,
тел.(факс) 293-22-60, 293-09-05, 293-12-01, ел. пошта
office@zetc.lviv.ua, IBAN
UA423223130000026004000028137 АТ "УКРЕКСІМБАНК",
ЄДРПОУ 20774790, ІПН 207747913076

ЗАМОВНИК:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО
РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Академіка Павлова, буд. 48, м. Золочів, Львівська
обл., 80700
тел.(факс) 0265/ 421-36, 423-90
п/р UA _____

_____ код
ЄДРПОУ 01996272 ІПН 019962713192

_____ Ярослав МАКАР

Виписав (-ла) _____

_____ Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

